



REGLEMENT D'ARBITRAGE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet

Le présent règlement organise la procédure d'arbitrage proposée par la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI).

Article 2 : Siège

Sauf convention contraire des parties, le siège du tribunal arbitral est à Abidjan ou dans un lieu où la CACI a une délégation.

Le tribunal peut tenir des audiences ou des réunions à tout endroit pourvu que la sentence soit rendue à son siège.

Article 3 : La confidentialité

La procédure d'arbitrage est confidentielle. Cette confidentialité s'applique à la sentence arbitrale.

Les parties, les arbitres et la CACI s'abstiennent de rendre publique une sentence sans l'accord des parties, sauf si la décision fait l'objet d'un recours devant les juridictions étatiques.

CHAPITRE II : INTRODUCTION DE LA PROCEDURE

Article 4 : Demande d'arbitrage

4.1- La partie qui entend recourir à l'arbitrage selon le présent règlement adresse sa demande au Secrétariat Général de la CACI.

La demande contient notamment les indications ci-après :

- a) les noms, prénoms, qualités et adresses des parties, y compris leurs numéros et références de téléphone, télécopieur, courrier électronique et télex ;
- b) la copie des dispositions contractuelles sur lesquelles se fonde l'action engagée et, si la convention d'arbitrage n'y figure pas, la copie de tout document de nature à établir que le litige est soumis au présent règlement ;
- c) l'exposé des faits et moyens de droit fondant les prétentions du demandeur, avec pièces à l'appui ;
- d) l'estimation du montant du litige si la demande ne conclut pas au paiement d'une somme déterminée ;



e) les indications de nature à fixer le nombre des arbitres et à permettre leur choix, le siège de l'arbitrage, les règles de droit applicables à la convention d'arbitrage, à la procédure et au fond ainsi que la langue qui sera utilisée dans la procédure ;

f) l'indication par le demandeur de voir éventuellement être appliquée la procédure accélérée.

4.2 - La date de réception de la demande conforme à ce qui précède, constitue la date d'introduction de la procédure arbitrale. Celle-ci est aussitôt notifiée au défendeur par le secrétariat et le demandeur en est avisé.

La requête n'est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement du droit d'ouverture de dossier, tel que fixé par le barème en vigueur au jour de la demande.

Article 5 : Réponse à la demande, demande reconventionnelle

5.1. Dans les 10 (dix) jours suivant la réception de la requête du demandeur, le défendeur adresse sa réponse au Secrétariat Général.

La réponse doit contenir :

- a) les nom, prénoms, qualités et adresse du défendeur ;
- b) l'exposé des moyens de défense, y compris le cas échéant toute contestation relative à la convention d'arbitrage et toute exception d'incompétence, avec pièces à l'appui ;
- c) les indications utiles concernant le nombre et le choix des arbitres au sens des articles 9 et 10 ci-après, le lieu de l'arbitrage, les règles de droit applicables à la convention d'arbitrage, à la procédure et au fond, ainsi que la langue de procédure ;
- d) l'indication par le défendeur de voir éventuellement être appliquée la procédure accélérée ;
- e) Le cas échéant, les demandes reconventionnelles pour lesquelles le défendeur doit indiquer les faits et moyens de droit fondant ses prétentions avec pièces à l'appui, ainsi que l'évaluation du montant de sa demande.

5.2 - En cas de formulation de demande reconventionnelle, le demandeur originaire dispose d'un délai de 10 (dix) jours à compter de la réception de celle-ci pour y répondre en autant d'exemplaires qu'aura été remise sa demande principale. Le Secrétariat Général communique cette réponse au défendeur originaire, demandeur reconventionnel.

5.3 - Toutefois, si la notification ou la communication est faite à l'extérieur du territoire national, le délai imparti pour y répondre est de un mois

5.4 - Le Secrétariat Général pourra, si la demande lui paraît justifiée proroger les délais prévus au présent article. Il en informe le Comité Technique.

Si le défendeur ne fournit pas les indications requises dans le délai ainsi prolongé, le Secrétariat Général met en œuvre l'arbitrage conformément au présent règlement.

**Article 6 : Absence de convention d'arbitrage – règlement amiable préalable obligatoire**

6.1- Lorsque, prima facie, il n'existe pas entre les parties de convention d'arbitrage visant l'application du présent règlement, si la partie défenderesse décline l'arbitrage de la CACI, ou ne répond pas dans le délai de dix (10) jours prévus à l'article 5.1, le Secrétariat Général de la CACI informe la partie demanderesse. Il clôt le dossier et procède à la radiation de la procédure.

Si la partie défenderesse marque son accord pour l'arbitrage de la CACI, les parties signent un compromis d'arbitrage et le Secrétariat général met en œuvre la procédure d'arbitrage.

6.2- De même, lorsque cet examen révèle que la clause des parties prévoit un règlement amiable préalable obligatoire ou non, et que les parties ne s'y sont pas soumises, le Tribunal arbitral saisi, examine la question du respect du règlement amiable préalable, si l'une des parties en fait la demande.

Si le règlement amiable n'a pas été engagé, le Tribunal arbitral suspend la procédure arbitrale pendant un délai qui ne peut excéder un (01) mois à compter de sa décision de suspension, afin de permettre à la partie la plus diligente de mettre en œuvre le règlement amiable.

Si le règlement amiable a effectivement été engagé, le Tribunal arbitral constate, le cas échéant, son échec.

Article 7 : Défaut de réponse

A l'expiration du délai prévu aux articles 5.1, 5.2, ainsi que du délai prorogé, le Secrétariat Général de la CACI met en œuvre la procédure d'arbitrage conformément au présent règlement, chaque acte devant être notifié à la partie défaillante.

Article 8 : Effets de la convention d'arbitrage

8.1 - Lorsqu'une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage se réfère au présent règlement, l'arbitrage a lieu, et les parties se soumettent par là même au présent règlement.

8.2 - Si nonobstant cet accord, l'une d'elle refuse ou s'abstient de se soumettre à l'arbitrage, celui-ci a néanmoins lieu et la sentence s'impose à elle.

8.3 - Lorsque les parties, en se référant au présent règlement, ont cependant dérogé à celui-ci sur des points affectant de manière substantielle les garanties offertes par la CACI, le Comité Technique peut refuser qu'une suite soit donnée à la demande d'arbitrage dont la CACI est saisie. Dans ce cas, le Secrétariat Général en informe les parties et procède au classement du dossier.

8.4 - Dans le cadre d'un arbitrage ad hoc, les parties peuvent solliciter la CACI en qualité d'autorité de nomination. Le Secrétariat Général procède dans ce cas aux désignations souhaitées.

Article 9 : Communications et notifications

9.1 - La requête, les mémoires ainsi que les pièces justificatives doivent être fournis par les parties en autant d'exemplaires qu'il y a d'arbitres, de parties adverses, de membres du comité technique, plus un pour le Secrétariat Général de la CACI.

Tous les actes et correspondances du Tribunal arbitral relatifs à la procédure, sont communiqués aux parties par le Secrétariat Général de la CACI.

COUR D'ARBITRAGE
DE COTE D'IVOIRE
CACI
Le Secrétaire Général



9.2 - La demande d'arbitrage, la réponse ainsi que la demande reconventionnelle visée aux articles 4 et 5, de même que les sentences sont communiquées ou notifiées par le biais du Secrétariat Général de la CACI, par cahier de transmission dûment visé, par lettre recommandée avec accusé de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen laissant trace.

Toutes autres communications peuvent être effectuées par cahier de transmission, télécopie, courrier électronique, télex, exploit d'huissier, lettre recommandée ou lettre ordinaire à la condition dans ce dernier cas que l'expéditeur soit en mesure de prouver la réception de la lettre.

La communication ou la notification est considérée comme faite quand elle est reçue ou aurait dû être reçue soit par la partie elle-même, soit par son représentant.

La preuve de la réception est faite par le cahier de transmission, par le récépissé d'envoi de la lettre recommandée, par l'accusé de réception du mail, ou par l'exploit de l'huissier.

Aux fins de toutes communications durant la procédure, l'adresse de chaque partie est celle qui figure dans la demande d'arbitrage ou dans la réponse à celle-ci ou à celle que toute partie pourra à tout moment de la procédure notifier au Secrétariat et à la partie adverse.

9.3 - Les délais fixés dans le présent Règlement sont francs.

Article 10 : De la validité de la convention d'arbitrage

Lorsqu'une des parties soulève un ou plusieurs moyens relatifs à l'existence, à la validité ou à la portée de la convention d'arbitrage, il appartient au Tribunal arbitral de se prononcer sur sa propre compétence.

Le Tribunal arbitral tranche les contestations relatives à la validité de la convention d'arbitrage conformément aux règles de droit que les parties ont choisies et à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.

Sauf stipulation contraire, la nullité ou l'inexistence du contrat n'entraîne pas l'incompétence du Tribunal arbitral s'il retient la validité de la convention d'arbitrage. Il reste compétent pour déterminer les droits respectifs des parties et statuer sur leurs demandes et conclusions même en cas d'inexistence ou de nullité du contrat.

CHAPITRE III : TRIBUNAL ARBITRAL

Article 11 : Nombre des arbitres

11.1 - Les parties sont libres de convenir que le tribunal arbitral sera composé d'un ou de trois arbitres.

11.2 - A défaut d'une telle convention, le tribunal est composé d'un arbitre, sauf si le Comité Technique estime que le litige rend préférable la désignation de trois arbitres.

Article 12 : Désignation des arbitres

12.1 - Arbitre unique

Lorsque le litige est soumis à un arbitre unique, les parties le désignent d'un commun accord.

A défaut d'accord entre elles dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la notification de la demande d'arbitrage à la partie adverse, le Comité Technique nomme l'arbitre unique.





12.2 - Tribunal de trois arbitres

Lorsque trois arbitres ont été prévus, chaque partie désigne un arbitre respectivement dans la demande d'arbitrage et la réponse. A défaut de désignation par une partie, le Comité Technique nomme l'arbitre.

Le président du Tribunal arbitral est désigné par les deux arbitres ainsi désignés, sur une liste de personnes proposées par le Secrétariat Général de la CACI, dans les cinq (05) jours suivant l'acceptation de leur mission.

A défaut, le Comité Technique nomme le Président.

Le Secrétariat Général est seul habilité à notifier aux arbitres leur nomination.

12.3 - Pluralité de demandeurs ou défendeurs

En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, tous les demandeurs conjointement et tous les défendeurs conjointement désignent un arbitre.

A défaut d'une désignation conjointe ou de tout autre accord entre les parties sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, le Comité Technique nomme chacun des trois membres du Tribunal arbitral et désigne l'un d'entre eux en qualité de Président.

12.4 - Constitution du Tribunal arbitral

A l'expiration du délai prévu aux articles 5.1, 5.2 et dans le respect de l'article 5.3, le Secrétariat Général convie les parties à une réunion dans les plus brefs délais en vue de constituer le Tribunal arbitral.

Le Secrétariat Général peut procéder à la constitution du Tribunal par courriers ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

12.5 - Choix des arbitres

Les arbitres sont choisis sur la liste des arbitres de la CACI. Si les circonstances l'exigent, ils peuvent être choisis en dehors de cette liste.

Article 13 : Qualification, indépendance, impartialité et disponibilité

13.1 - Tout arbitre ne doit accepter sa mission que s'il a la qualification et la compétence nécessaires pour satisfaire raisonnablement les attentes des parties.

13.2 - L'arbitre doit être indépendant et impartial à l'égard des parties et de leurs conseils.

Il doit être disponible pour conduire la procédure jusqu'à son terme conformément à sa mission.

Article 14 : Confirmation et entrée en fonction des arbitres

14.1 - Le Comité technique saisi par le Secrétariat Général de la CACI, statue dans les cinq (05) jours sur la désignation des arbitres. Passé ce délai, l'arbitre est supposé avoir été confirmé.

14.2 - Si un arbitre n'est pas confirmé par le Comité Technique, cette décision est communiquée aux parties. La désignation d'un autre arbitre s'effectue selon la même procédure que ci-dessus.

Lorsqu'un arbitre est nommé par le Comité technique conformément aux articles 12.1 alinéa 2 et 12.2 du présent Règlement, sa nomination vaut confirmation par le Comité.



14.3 - Après sa confirmation et avant son entrée en fonction, l'arbitre signe une déclaration d'acceptation, d'indépendance et de disponibilité. Il doit signaler par écrit tout conflit d'intérêt ou toute circonstance qui pourrait laisser croire à l'existence d'un tel conflit ou mettre en doute son indépendance ou son impartialité. Cette obligation demeure tout au long de la procédure d'arbitrage.

14.4 - Il est donné connaissance aux parties des déclarations d'indépendance qui ont été signées par les arbitres.

Chaque partie dispose d'un délai de dix (10) jours pour faire connaître ses observations éventuelles sur les arbitres confirmés.

Article 15 - Récusation – Révocation – Démission - Responsabilité

15.1- La procédure de récusation d'un arbitre ne peut être mise en œuvre qu'après que celui-ci aura été confirmé par le Comité Technique.

Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité ou son indépendance.

La requête aux fins de récusation doit être formée dans les 10 (dix) jours de la date à laquelle le requérant a eu connaissance des circonstances de nature selon lui à justifier sa requête.

Aucune demande de récusation n'est recevable pour des motifs connus des parties avant la confirmation des arbitres par le Comité Technique.

15.2 - Dès qu'il est saisi de la requête, le Secrétariat Général invite l'autre partie, l'arbitre concerné et les autres arbitres s'il y en a, à présenter leurs observations écrites dans un délai de 10 (dix) jours à compter de la réception de la requête.

Le Comité Technique se prononce sur la recevabilité et sur le bien-fondé de la demande de récusation dans un délai d'un mois au plus à compter de sa saisine.

15.3 - Un arbitre peut être révoqué par les parties d'un commun accord. Elles en informent alors immédiatement par écrit le Secrétariat Général.

15.4 - En cas de démission d'un arbitre, il est pourvu à son remplacement conformément au présent règlement.

15.5 - L'arbitre, sauf en cas de démission ou de récusation est tenu de mener sa mission à son terme, faute de quoi sa responsabilité peut être recherchée.

Article 16 : Remplacement de l'arbitre

16.1 - À tout moment, avant que le Tribunal arbitral ait été constitué, chaque partie peut remplacer un arbitre nommé par elle, et les parties peuvent d'un commun accord remplacer tout arbitre. Le remplacement se fait dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent règlement pour la désignation de l'arbitre.

16.2 - Il y a lieu à remplacement d'un arbitre lorsque celui-ci est décédé, a été récusé ou révoqué, ou est dans un cas d'empêchement absolu pour maladie grave, disparition ou toute autre cause, ou en cas de démission.

Le Comité Technique peut également, d'office, procéder au remplacement d'un arbitre, après consultation écrite des parties et des autres arbitres, si celui-ci se refuse à exercer ses fonctions, en est manifestement incapable ou ne participe plus normalement aux travaux du Tribunal arbitral ou ne respecte pas le présent règlement ou le code de conduite des arbitres.



16.3 - Les arbitres sont remplacés par application des mêmes dispositions que celles prévues pour leur désignation. Cependant, en cas de remplacement d'office, la désignation du remplaçant a lieu, s'il s'agit d'un arbitre qui avait été désigné par une partie, sur avis de celle-ci.

16.4 - Lorsqu'il s'agit d'un cas de remplacement d'office pour un des motifs énoncés ci-dessus, le Comité Technique peut estimer, s'il ne s'agit pas d'un arbitre unique ou du président du Tribunal arbitral, qu'il n'y a pas lieu à remplacement en raison de l'état d'avancement de la procédure et de l'avis recueilli des deux autres arbitres.

Si le Comité Technique estime, en pareil cas, qu'il n'y a pas lieu à remplacement, la procédure se poursuit avec les trois arbitres désignés initialement. Il revient au président du Comité Technique ou au Président du Tribunal arbitral de mettre l'arbitre en demeure d'exercer ses fonctions.

16.5 - Sauf décision contraire du Tribunal arbitral reconstitué ou des parties, après un remplacement, la procédure se poursuit avec le nouvel arbitre, là où le précédent arbitre a cessé d'exercer ses fonctions.

CHAPITRE IV : PROCEDURE ARBITRALE

Article 17 : Remise du dossier

Le Secrétaire Général transmet le dossier au Tribunal arbitral lorsqu'il a été constitué et que les provisions prescrites ont été payées.

Article 18 : Réunion préliminaire établissant l'acte de mission

Dès réception du dossier, le Tribunal arbitral convoque les parties et leurs conseils à une réunion qui doit être tenue dans *les huit (08) jours suivants la réception du dossier par le Tribunal arbitral*.

Au cours de cette réunion, les points suivants sont discutés :

- Désignation d'un Secrétaire du Tribunal arbitral
- Composition du tribunal arbitral
- Constat de la saisine du Tribunal arbitral
- Constat de la présence effective de toutes les parties
- Exposé des faits
- Exposé des prétentions et des moyens
- Convention d'arbitrage
- Lieu de l'arbitrage
- Langue de l'arbitrage
- Le statut d'amiable compositeur
- Le droit applicable à la procédure et au fond du litige
- Le droit applicable à la convention d'arbitrage



- Dérogations au Règlement d'arbitrage de la CACI
- Calendrier prévisionnel des échanges et des audiences
- Dispositions diverses

Le Tribunal arbitral, après audition des parties, fixe les dispositions qui lui paraissent appropriées pour la conduite de la procédure arbitrale et élabore en accord avec elles un calendrier prévisionnel des échéances de celle-ci, c'est-à-dire les mesures d'instruction éventuelles, les dates de remise des mémoires respectifs, la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos ainsi que la date du prononcé de la sentence.

Le procès-verbal valant acte de mission est dressé par le Tribunal arbitral et constate les points sur lesquels les parties ont marqué leur accord.

Sur les autres points, où un accord n'a pu se former, il est indiqué que le Tribunal se prononcera dans la sentence à intervenir.

Une décision immédiate figure dans le procès-verbal éventuellement sur les dispositions qui seront prises pour les traductions nécessaires.

L'audience de clôture des débats, sauf demande des parties, ne doit pas être fixée au-delà de cinq mois après la remise du dossier au Tribunal arbitral.

Le procès-verbal ainsi établi est signé par le Tribunal arbitral et les parties.
En cas de refus ou de réserves à ce sujet, ledit procès-verbal en fait état.

Une copie du procès-verbal est adressée au Tribunal arbitral, aux parties et au Secrétariat Général de la CACI.

Le calendrier prévisionnel, en cas de nécessité, peut être modifié, à l'initiative du Tribunal arbitral, en accord avec les parties ou à l'initiative des deux parties, ou de l'une d'entre elles et soumis au Tribunal arbitral.

Le projet de modification est adressé au Secrétariat Général pour approbation.

Article 19 : Demandes nouvelles

Les parties peuvent formuler devant le Tribunal arbitral de nouvelles demandes principales ou reconventionnelles, à condition que ces demandes restent dans les limites fixées par la convention d'arbitrage ce dont le Tribunal arbitral est seul juge.

Article 20 : Règles applicables

La procédure applicable à l'instance arbitrale est déterminée par le présent règlement et, dans le silence de celui-ci, par la loi de procédure désignée par les parties ou, à défaut de celle-ci, par le Tribunal arbitral.

Article 21 : Mesures provisoires ou conservatoires

Chaque partie peut, avant la constitution du Tribunal arbitral au fond, demander selon le règlement de référé arbitral la nomination d'un arbitre en vue d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.

Ces mesures sont à la compétence du Tribunal arbitral au fond une fois que celui-ci est constitué. Elles sont prises sous forme de sentence.

**Article 22 : Instruction de la cause**

Le Tribunal arbitral et les parties agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. Les parties s'abstiennent en particulier de tout moyen dilatoire ou de tout autre agissement ayant pour but ou effet de retarder la procédure.

Le Tribunal arbitral instruit la cause conformément à l'acte de mission, par tous les moyens appropriés. A cet effet, il prend des ordonnances de procédure pour des questions qui relèvent de la bonne administration de l'instruction et de la procédure.

Les parties sont traitées avec impartialité et dans le strict respect du principe du contradictoire. Elles peuvent à chaque stade de la procédure faire valoir leurs droits et présenter leurs moyens.

A moins qu'il n'en a été convenu autrement par les parties, le Tribunal arbitral arrête librement les modalités d'administration des preuves. Le Tribunal arbitral peut, à tout moment de la procédure, recueillir des témoignages et demander aux parties de produire des documents, pièces justificatives ou autres preuves dans le délai qu'il fixe.

Sauf convention contraire, le Tribunal arbitral dispose du pouvoir de statuer sur tout incident de vérification d'écriture ou de faux.

Le président du Tribunal arbitral est seul compétent pour juger de la recevabilité des documents et pièces produits hors délais.

Le Tribunal arbitral tient ses audiences conformément au calendrier prévisionnel établi dans l'acte de mission.

Les audiences sont contradictoires et se déroulent à huis clos. Elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure, sauf accord du Tribunal arbitral et des parties.

L'instruction s'achève par l'audience des plaidoiries le cas échéant et la clôture des débats et la mise de l'affaire en délibéré.

Une fois les débats déclarés clos, aucune demande, ne peut être formulée ni aucun moyen soulevé, de même qu'aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande expresse du Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral peut statuer sur pièces s'il l'estime approprié, à moins que les parties ou l'une d'entre elles ne désirent être entendues. Toutefois, le Tribunal arbitral peut décider d'office de procéder à leur audition.

En cas de désistement du demandeur, le Tribunal arbitral prononce la fin de l'instance arbitrale par une ordonnance de procédure.

Article 23 : Pluralité de demandes - Causes connexes - Jonction de procédures

Lorsqu'une procédure arbitrale est introduite par une partie et qu'il existe un lien de connexité entre cette demande et une demande antérieure soumise à un Tribunal arbitral déjà constitué sous l'égide de la CACI, il appartient dans ce cas au second Tribunal arbitral constitué de constater la connexité et renvoyer l'affaire au Tribunal précédemment saisi. Ce renvoi vaut dessaisissement et clôture de la procédure.

Le premier Tribunal arbitral prononce par voie d'ordonnance, la jonction des procédures.

Le Secrétariat général fournit au Tribunal les indications nécessaires pour la liquidation des frais d'arbitrage.

**Article 24 : Expertise**

Chaque partie a la faculté de produire la consultation de tout expert de son choix ou de proposer son audition par le Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral peut, à la demande des parties ou de l'une d'entre elles, ou d'office nommer un ou plusieurs experts indépendants par ordonnance de procédure, chargés de lui faire un rapport écrit sur des points précis qu'il déterminera.

Les frais d'expertise sont à la charge des parties.

Article 25 : Comparution des parties

25.1 - A la demande de l'une des parties ou de son propre chef, le Tribunal arbitral cite dans un délai raisonnable les parties à comparaître devant lui aux jours et lieux fixés puis en informe le Secrétariat Général.

25.2 - Si, bien qu'ayant été régulièrement convoquée, l'une des parties ne se présente pas, le Tribunal arbitral, après s'être assuré que la convocation lui est bien parvenue et à défaut d'invoquer des motifs légitimes, procède à l'instruction de l'affaire, les débats et la sentence étant réputés contradictoires.

25.3 - Les audiences sont contradictoires. Elles se déroulent à huis clos, sauf convention contraire des parties.

Les parties comparaissent soit en personne, assistées ou non de leur conseil, soit par représentants dûment accrédités, soit par leurs conseils.

25.4 Les parties peuvent avec ou sans requête se présenter volontairement devant le Tribunal arbitral pour y être jugé, sous réserve de satisfaire aux obligations prévues par l'article 34.3 a.

Article 26 : Droit applicable au fond

L'arbitre tranche le litige, conformément aux règles de droit que les parties ont choisies et à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées.

Il tient compte le cas échéant, des usages de la vie économique.

L'arbitre ne peut trancher le litige en amiable composition que si les parties lui en ont donné le pouvoir.

CHAPITRE V : SENTENCE ARBITRALE**Article 27 : Procédure et forme**

La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et la forme convenues par le présent règlement.

Si, après la remise du dossier au Tribunal arbitral, les parties s'entendent pour mettre fin au litige, leur accord est constaté dans une sentence d'accord parties.

Cette sentence a le même statut et produit les mêmes effets que tout autre sentence qui met fin au litige.

Article 28 : Délai

Le Tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans le délai fixé dans le procès-verbal établi en application de l'article 18 ci-dessus. Ce délai ne peut excéder six (06) mois à compter de la tenue de la réunion préliminaire.



Lorsqu'à l'expiration du délai de six mois, le Tribunal arbitral n'a pu rendre sa sentence, ce délai peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le Comité technique de la CACI en cas de désaccord des parties.

Le délai total ne doit pas excéder douze (12) mois.

La sentence arbitrale dessaisit le Tribunal arbitral du litige.

Toutefois, le Tribunal arbitral a le pouvoir d'interpréter la sentence arbitrale, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent conformément à l'article 36 du présent règlement.

Article 29 : Décisions en cas de pluralité d'arbitres

En cas de pluralité d'arbitres, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le Président du Tribunal arbitral statue seul.

Les arbitres minoritaires ont la faculté d'exprimer une opinion dissidente. Celle-ci est alors jointe au projet de sentence avant son envoi au Comité Technique.

La sentence est alors signée, selon le cas, par les trois membres du Tribunal arbitral, ou par le Président seul.

Lorsque la sentence est rendue à la majorité, le refus de signature de l'arbitre minoritaire n'affecte pas la validité de la sentence arbitrale.

Article 30 : Décisions au fond

Toute décision portant sur le fond du litige fait l'objet d'une sentence motivée. Il en est de même lorsque les arbitres ont reçu les pouvoirs d'amiable compositeur.

Article 31 : Examen préalable de la sentence

Tout projet de sentence, avant sa signature, est transmis au Comité Technique par l'intermédiaire du Secrétariat Général de la CACI.

Le Comité Technique peut, en respectant la liberté de décision du Tribunal arbitral, appeler son attention sur les questions de forme ou de fond qui lui paraissent se poser. Les observations du Comité Technique ne lient pas le Tribunal arbitral.

Le Secrétariat Général, en transmettant les observations du Comité Technique fournit au Tribunal arbitral les indications nécessaires pour la liquidation des frais de l'arbitrage, compte tenu des dépenses exposées jusque-là, des frais administratifs et des honoraires ressortant du barème ou fixés par le Comité Technique.

Cette liquidation des frais figure dans la sentence ainsi que la répartition de la charge de ces frais entre les parties, décidée par le Tribunal arbitral.

Article 32 : Prononcé de la sentence

La sentence est réputée rendue au siège de l'arbitrage et au jour de sa signature par le Tribunal arbitral et le Secrétariat Général. Toute sentence est signée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un pour la CACI qui le conserve pendant 10 ans.

En cas de pluralité d'arbitres, le défaut de signature d'un arbitre minoritaire n'entache pas la validité de la sentence. Si en application de l'article 28, le Président statue seul, sa signature suffit.



Article 33 : Notification de la sentence aux parties

Le Secrétariat Général est seul habilité à notifier la sentence aux parties. Il s'assure au préalable que toutes les provisions demandées à celles-ci pour les frais d'arbitrage ont été entièrement réglées.

Le Secrétariat Général délivre des copies certifiées conformes de la sentence par ses soins, lorsqu'une partie ou ses ayants-droit lui en fait la demande.

La demande contient notamment :

- a) Une copie de la sentence à certifier ;
- b) Les pièces justificatives de la qualité d'ayants-droit.

Article 34 : Caractère définitif et obligatoire de la sentence

La sentence arbitrale est définitive et revêt un caractère obligatoire pour les parties. Celles-ci s'engagent, par leur adhésion au présent règlement, à l'exécuter sans délai, et de bonne foi.

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvois en cassation.

Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation.

Toutefois, les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale à la condition que cette faculté ait été prévue dans la convention d'arbitrage.

La responsabilité de toute partie qui userait de manœuvres dilatoires susceptibles de retarder ou de bloquer l'exécution d'une sentence arbitrale, peut être recherchée.

Article 35 : Les frais de l'arbitrage

35.1- Les frais de l'arbitrage comprennent :

- a) Les frais d'ouverture du dossier
- b) Les frais administratifs
- c) Les honoraires de l'arbitre ou des arbitres et les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral le cas échéant.

Les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral concernent :

- La location de salles pour la tenue d'audiences ;
- Le Secrétariat des audiences ;
- Les Transports sur les lieux ;
- Les honoraires d'expert désigné par le Tribunal arbitral ;
- Les frais de transport et de séjour des arbitres.

Les frais administratifs de la CACI et les honoraires des arbitres sont fixés conformément au barème en vigueur, sur la base du montant de l'intérêt du litige.

Si l'intérêt du litige ne peut pas être déterminé en numéraire, ces frais sont fixés forfaitairement par le Secrétariat Général de la CACI.

Toutefois, si les circonstances le rendent approprié, à la demande du Tribunal arbitral, le Secrétariat Général, après consultation des parties, saisir le Comité technique qui, autorise ou non, la fixation des honoraires des arbitres à un montant inférieur ou supérieur à ce qui résulterait de l'application du barème.

Les arbitres ne peuvent en aucun cas transiger directement sur le montant de leurs honoraires avec les parties, sous peine de radiation du répertoire de la CACI.



35.2 - Les demandes formulées par les parties pour le remboursement des frais qu'elles ont exposés pour la défense de leurs intérêts pendant la procédure, ne figurent pas dans les frais de l'arbitrage qui doivent être couverts par les provisions demandées par le Secrétariat Général de la CACI. Le Tribunal arbitral statue sur ces demandes, l'appréciation du montant des frais normaux relevant de son estimation.

35.3.a- Toutes les provisions réclamées par le Secrétariat Général doivent être payées par les parties en présence par parts égales.

Si une partie n'a pas versé dans le délai prescrit la part qui lui incombe, l'autre partie peut verser à sa place cette seconde moitié de provision. A défaut d'un tel versement avant la remise du dossier au Tribunal arbitral, la procédure est suspendue et après 3 mois radiée du rôle de la CACI. La suspension de la procédure suspend les délais de l'arbitrage. Les sommes déjà versées ne peuvent donner lieu à remboursement, sauf lorsqu'il s'agit de la provision initiale.

35.3.b- Le versement ultérieur de la provision par la partie défaillante ou l'autre partie, entraîne la remise de l'affaire au rôle. Il appartient au Secrétariat Général de la CACI en accord avec les parties de déterminer les conditions de cette remise au rôle.

35.3.c- Toutefois, au moment du paiement des frais d'arbitrage et avant la transmission du dossier au Tribunal arbitral, en cas de formulation d'une demande reconventionnelle, le Secrétariat général peut à la demande d'une partie, fixer des provisions séparées pour la demande principale et la ou les demandes reconventionnelles.

A défaut de paiement des frais liés à ou aux demandes reconventionnelles dans le délai imparti, le Secrétariat Général poursuit la mise en œuvre de la procédure d'arbitrage. Le tribunal arbitral ne sera saisi que de la demande principale.

Le non-paiement des frais afférents à la demande principale entraîne la radiation de la procédure du rôle de la CACI dans les conditions prévues à l'article 35.3 a ci-dessus.

35.3. d- En cas de demande nouvelle ou de demande reconventionnelle en cours de procédure, la charge de la provision incombe au demandeur seul. Le Tribunal, saisi par le Secrétariat général de la CACI, suspend l'instruction jusqu'à satisfaction du paiement des frais liés à ladite demande.

A défaut de paiement dans le délai imparti, le Tribunal arbitral informé par le Secrétariat général, continue l'instruction et reste saisi des demandes pour lesquelles il a été entièrement satisfait au paiement des provisions réclamées par le Secrétariat général.

35.4 - Les frais d'arbitrage énumérés ci-dessus sont réglés par la CACI à l'aide des fonds préalablement déposés, sans préjudice des éventuels recours entre les parties au vu de la sentence finale répartissant la charge de ces frais.

35.5 - Lorsque la procédure d'arbitrage a été précédée d'une tentative de médiation ou de conciliation soumise à la CACI, les frais administratifs payés dans le cadre de ces procédures sont déduits de ceux dus au titre de l'arbitrage.

35.6 - Les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral et les frais de déplacement ou de séjour des arbitres sont réglés sur les justificatifs adressés par le Tribunal arbitral. Ils sont conformes aux indications données dans le cadre d'une note de service établie par le Secrétariat Général de la CACI, mis à la disposition des intéressés.

**Article 36 : Rectification, omission de statuer et interprétation**

36.1- A la requête d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence ou la compléter s'il a omis de statuer sur un chef de demande dont il était saisi.

36.2 - Les demandes de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer ou d'interprétation sont adressées au secrétariat général de la CACI par les parties dans un délai d'un (01) mois à compter de la notification de la sentence.

Le Secrétariat Général en saisit le tribunal arbitral dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande.

36.3 - Si le tribunal arbitral ne peut être réuni ou l'arbitre unique saisi, le comité technique désigne, selon le cas, un nouveau tribunal ou un nouvel arbitre.

36.4 - Le Tribunal arbitral statue contradictoirement dans un délai maximum d'un (01) mois. Sa décision est rendue sous la forme d'un addendum qui fera partie intégrante de la sentence.

CHAPITRE VI : PROCEDURES ACCELEREES**Article 37 : Conditions de mise en œuvre**

Lorsque la demande et la réponse visées aux articles 4 et 5 font apparaître que l'intérêt du litige est inférieur ou égal à cinquante millions (50 000 000) francs cfa, l'arbitrage est conduit selon la procédure accélérée ci- après décrite, sauf volonté contraire des parties. Il en va de même pour un litige dont le montant est supérieur à la somme sus-indiquée si les parties conviennent que celui-ci exige une sentence dans un délai plus court ou qu'il ne présente pas de difficulté particulière.

Article 38 : Modalités de la procédure

La procédure accélérée se déroule conformément au présent règlement, sous les réserves suivantes :

38.1- Lorsque la convention d'arbitrage prévoit que le Tribunal arbitral sera constitué de trois (3) arbitres, le secrétariat général de la CACI invite les parties à renoncer à cette disposition et à accepter la désignation d'un arbitre unique ;

38.2- L'arbitre unique est nommé d'accord partie et à défaut par le Comité Technique ;

38.3 - Le Tribunal arbitral statue sur pièces sauf si l'une ou l'autre partie s'y oppose. Il peut néanmoins à tout moment décider d'entendre les parties ou tout témoin ou désigner tout expert de son choix, les frais d'expertise sont à la charge des parties ;

38.4 - Après la constitution du Tribunal arbitral et sauf autorisation de ce dernier, chaque partie n'a le droit de s'exprimer qu'une fois par écrit sur les demandes dirigées contre elle ;

38.5 - A moins qu'il ne statue sur pièce ou que les circonstances ne le conduisent à en disposer autrement, le Tribunal arbitral ne tient que deux audiences l'une pour l'audition des parties, témoins et experts, et l'autre pour les plaidoiries ;

38.6 - La sentence est rendue dans un délai maximum de deux (02) mois à compter de la réunion préliminaire, sauf prorogation par le Secrétariat Général de la CACI sur demande motivée du tribunal arbitral sans que le délai total n'excède quatre (4) mois.



CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 39 nouveau : Entrée en vigueur

Le présent règlement a été adopté par le Conseil d'Administration en sa réunion du **23 janvier 2019** et entre en vigueur à compter de cette date.



REGLEMENT DE REFERE ARBITRAL

Article 1 : Objet

Le présent Règlement organise la procédure de référé arbitral, proposée par la CACI.

Le référé arbitral est une procédure qui consiste en la nomination immédiate d'un arbitre statuant en référé, investi du pouvoir d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, propres à sauvegarder des droits qu'il n'est pas permis de laisser sans protection ou d'intervenir dans tous les cas d'urgence ou de péril et ce, avant que le Tribunal arbitral ne soit entré en fonction.

Le Secrétariat Général de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI) assure le secrétariat de la procédure de référé arbitral.

Article 2 : Convention d'arbitrage

Toute partie peut, si elle l'estime nécessaire et avant que le Tribunal arbitral ne soit entré en fonction, recourir à la procédure de référé arbitral, dès lors qu'il existe une convention d'arbitrage visant la CACI.

Article 3 : Pouvoirs de l'arbitre statuant en référé

3.1- L'arbitre, statuant en référé, a le pouvoir de prendre toute mesure provisoire ou conservatoire, notamment de :

- a) prescrire à une partie d'effectuer à toute autre partie ou à un tiers tout paiement devant lui être fait et portant sur une créance non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant ;
- b) enjoindre à une partie de prendre toute mesure qui devrait être prise en vertu du contrat liant les parties, y compris la signature ou la délivrance de tout document ou l'intervention d'une partie en vue de faire signer ou délivrer un document ;
- c) ordonner toute mesure nécessaire à la conservation ou à l'établissement de preuves.

Ces pouvoirs peuvent être modifiés par accord conclu expressément et par écrit entre les parties.

3.2 - Sauf stipulation contraire des parties, l'arbitre statuant en référé en vertu du présent règlement, ne peut remplir la fonction d'arbitre, de conciliateur ou de médiateur dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties pour la même cause, ni dans aucune autre procédure dans laquelle une question ou un problème identique ou connexe à ceux évoqués dans la procédure de référé ont été soulevés.

Article 4 : Demande de référé arbitral

4.1 - La partie qui requiert la désignation d'un arbitre statuant en référé, doit adresser sa demande ainsi que les documents annexes, au Secrétariat Général en autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses, plus deux pour la cour.



4.2 - Le Secrétariat Général notifie la requête à la partie adverse dès réception.

4.3 - La demande doit être accompagnée du paiement de la totalité des frais administratifs fixés conformément au barème en vigueur.

4.4 - La demande doit être écrite et contenir notamment :

- a) les noms, prénoms et adresses complètes des différentes parties à l'accord, ainsi qu'une description sommaire de leurs relations juridiques ;
- b) la copie de l'accord sur lequel se fonde la demande et le document comportant la convention d'arbitrage ;
- c) tout document ou pièce jugée nécessaire ;
- d) l'exposé de la mesure ou des mesures demandées et de leurs motifs ;
- e) toute proposition concernant l'arbitre à désigner, notamment les qualifications techniques et professionnelles, la nationalité...

Article 5 : Nomination de l'arbitre statuant en référé et transmission du dossier

5.1- Dès réception de la demande, le secrétaire Général nomme un arbitre dans les vingt-quatre heures et en informe les parties ainsi que les membres du Comité Technique.

5.2 - En cas de contestation, le Président du Comité Technique, ou le Vice-président ou tout autre membre délégué à cet effet par le Président, confirme l'arbitre ou en désigne un autre dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

5.3 - Le secrétariat Général notifie immédiatement aux parties l'identité de l'arbitre désigné auquel il transmet le dossier lorsque toutes les provisions prescrites ont été payées.

Tout document échangé entre une partie et l'arbitre doit être envoyé en copie à la partie adverse et au Secrétariat de la CACI.

Article 6 : Récusation et remplacement de l'arbitre statuant en référé

6.1 - La partie qui entend récuser l'arbitre statuant en référé, doit adresser sa requête au Secrétariat Général de la CACI.

La demande doit être accompagnée du paiement des frais de la procédure fixés conformément au barème en vigueur.

Le secrétariat, après avoir recueilli les observations de l'arbitre et de l'autre partie, transmet le dossier complet au Président du Comité Technique qui statue dans les 05 jours par décision non susceptible de recours.

6.2 - En cas de décès, d'empêchement, de démission, de récusation ou de révocation par les parties d'un commun accord, il est pourvu au remplacement de l'arbitre par le Président du Comité Technique, après consultation des parties.

Article 7 : Instruction de la cause

7.1 - Dans les limites des pouvoirs que lui confère l'article 3 et sous réserve de tout autre accord des parties, l'arbitre statuant en référé instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés.

7.2 - Les parties s'engagent à prendre toutes dispositions nécessaires à la bonne exécution de la mission de l'arbitre.

7.3 - L'audience de plaidoiries a lieu, dans les 24 heures suivant la réunion préliminaire.

A titre exceptionnel, le dossier peut être renvoyé à l'audience du lendemain.



7.4 - Les parties sont tenues de comparaître ou de se faire représenter aux dates et heures convenues.

Lorsque l'une des parties bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas ou ne produit aucune pièce ou aucun mémoire, l'arbitre statuant en référé, poursuit sa mission et rend une sentence réputée contradictoire.

Article 8 : Sentence arbitrale

8.1 - L'arbitre rend sa sentence après examen des pièces et audition des parties.

Sauf convention contraire des parties, la sentence est rendue dans les 72 heures de la première audience. Elle doit être motivée.

8.2 - La sentence arbitrale est soumise, avant son prononcé, à l'examen préalable du Secrétaire Général de la CACI. Les observations éventuelles du Secrétaire Général ne lient pas l'arbitre.

8.3 - La sentence de référé ne peut pas porter préjudice au principal.

8.4 - La sentence rendue en matière de référé arbitral est obligatoirement assortie de l'exécution provisoire.

8.5 - La sentence liquide les frais de la procédure et statue sur leur répartition entre les parties.

Article 9 : Frais de procédure

Les frais du référé arbitral comprennent :

- a) les frais administratifs prévus à l'article 4.3, et éventuellement à l'article 6.1,
- b) les honoraires de l'arbitre,
- c) éventuellement, les divers frais relatifs au déroulement de la procédure (transport sur les lieux, expertise, location de salles).

Ces frais sont fixés conformément au barème en vigueur.

Article 10 : Notification de la sentence arbitrale

Le Secrétariat Général notifie la sentence aux parties après s'être assuré que les frais de la procédure ont été entièrement payés.

Article 11 : Entrée en vigueur

Le présent règlement a été adopté par le Conseil d'Administration en sa réunion **du 23 janvier 2019** et entre en vigueur à compter de cette.

REGLEMENT SUR LE RECouvreMENT ACCELERE DES CREANCES

Article 1 : Objet

Ce présent règlement institue une procédure de recouvrement accéléré des créances lorsque la demanderesse justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, des lors qu'il existe une convention d'arbitrage entre les parties qui fait référence à la CACI.

La créance doit avoir une source contractuelle ou résulter du non-paiement total ou partiel d'un effet de commerce ou d'un chèque.

Article 2 : Demande de recouvrement de créance

La partie requérante adresse au secrétariat général de la CACI une demande établie sur un formulaire spécial fourni par la CACI. La demande est accompagnée des documents justificatifs de la créance, en copies certifiées conformes à l'origine, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses, de membres du comité technique plus deux exemplaires pour l'arbitre ainsi que pour le Secrétariat Général de la CACI.

Le Secrétariat Général, après paiement de la provision transmet immédiatement la demande à la partie défenderesse.

S'il n'existe pas de clause visant ce présent règlement et que le défendeur refuse de donner suite à la procédure, celle-ci prend fin. Le secrétaire Général informe le demandeur à qui est restituée la provision versée, déduction faite des frais engagés, calculés par le Secrétariat Général de la CACI.

Article 3 : Réponse à la demande de recouvrement accéléré de créance

Après enregistrement, la demande, accompagnée des pièces produites, est notifiée aussitôt au défendeur par le Secrétariat Général de la CACI qui lui assigne un délai de cinq (05) jours pour répondre.

Dans les cinq (05) jours suivant la réception de la demande, le défendeur adresse sa réponse au Secrétariat Général.

Cette demande contient éventuellement les demandes reconventionnelles et doit être accompagnée des pièces produites en autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses, de membres du comité technique plus deux exemplaires pour l'arbitre ainsi que le Secrétariat Général de la CACI.

Le Secrétaire Général communique cette réponse au demandeur originel et défendeur reconventionnel éventuellement, il invite les parties dans les plus brefs délais à une réunion en vue de la désignation de l'arbitre.

**Article 4 : Défaut de réponse**

A l'expiration du délai prévu à l'article 3 alinéa 1, le Secrétariat Général met en œuvre la procédure de recouvrement accéléré de créances conformément au présent règlement. Il notifie chaque acte de la procédure à la partie défaillante.

Article 5 : Communications et notifications

La demande de recouvrement accéléré de créances, la réponse ainsi que la demande reconventionnelle visée aux articles 2 et 3 sont communiquées dans les mêmes conditions que celles prévues pour la procédure ordinaire d'arbitrage.

Article 6 : Nomination de l'arbitre

Dès la communication de la réponse à la demande de recouvrement de créance, au défendeur, le Secrétariat Général invite les parties dans les plus brefs délais à une réunion en vue de la constitution du tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral est composé d'un arbitre unique. Le choix de l'arbitre unique est effectué d'un commun accord par les parties.

A défaut de désignation d'un commun accord par les parties, le Secrétariat Général nomme l'arbitre unique dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter du constat de désaccord entre les parties.

Article 7 : Récusation de l'arbitre

Tout arbitre désigné peut être récusé. Lorsque la cause de la récusation est antérieure à la notification de la désignation de l'arbitre, la demande doit être introduite dans le cinq jours de la notification.

Lorsque la cause de récusation est postérieure à la notification, la demande doit être introduite dans les cinq jours suivant la date à laquelle la partie requérante a eu connaissance des faits et circonstances qu'elle invoque à l'appui de sa demande.

Article 8 : Instruction de la cause

L'arbitre prend toutes les mesures nécessaires en vue d'une instruction complète et diligente de la cause.

Les parties transmettent à l'arbitre et au secrétariat général, en copies certifiées conformes à l'original, toutes les pièces justificatives de leurs prétentions respectives.

En tout état de cause, l'instruction de la cause, ne peut excéder un (01) mois à compter de la réunion préliminaire valant acte de mission.

Article 9 : Sentence

Le Tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans une délai de trois (03) mois à compter de la réunion préliminaire, dans la procédure et la forme prévues conformément au Règlement d'arbitrage de la CACI.

Si, à l'expiration du délai de trois (03) mois, prévu à l'article précédent, le Tribunal arbitral n'a pu rendre sa sentence, ce délai peut être prorogé d'un délai d'un (01) mois, dans la forme et la procédure prévue au Règlement d'arbitrage de la CACI telles que prévues en son l'article 28 alinéa 2, sans que le délai total n'excède quatre (04) mois.

La sentence liquide les frais de la procédure et décide de leur répartition entre les parties.

La sentence arbitrale est notifiée aux parties après sa signature, dans la forme telle que prévue au Règlement d'arbitrage de la CACI

Article 10 : Frais de procédure

Les frais de procédure comprennent les frais administratifs de la CACI et les honoraires de l'arbitre.

Ils sont fixés conformément au barème en vigueur applicable à la procédure ordinaire d'arbitrage.

Article 11 : Entrée en vigueur

Le présent règlement a été adopté par le Conseil d'Administration en sa réunion du **23 janvier 2019** et entre en vigueur à compter de cette date.



REGLEMENT DE MEDIATION

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d'application

Le présent règlement a pour objet d'aider les personnes physiques et morales à régler leurs litiges à l'amiable au moyen de la médiation.

Le terme « médiation » désigne tout processus quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats.

Le terme « médiateur » désigne tout tiers sollicité pour mener une médiation quelle que soit l'appellation ou la profession de ce tiers.

La médiation est interdite pour les litiges concernant l'état et la capacité des personnes.

Les litiges peuvent présenter un caractère national ou international.

Toute procédure de règlement amiable conduite sous l'égide de la CACI emporte adhésion des parties au présent règlement et de ses annexes.

Article 2 : Saisine de la CACI

La médiation est mise en œuvre :

- A la demande de l'une des parties en présence d'une clause de médiation insérée au contrat, ou à la naissance du litige par la signature d'une convention de médiation ;
- A l'initiative d'une partie qui demande à la CACI de proposer la médiation à l'autre partie ;
- Lorsque la CACI est saisie d'une demande d'arbitrage et estime qu'une médiation peut être proposée aux parties qui l'acceptent ;
- Lorsque le juge décide, avec l'accord des parties, de soumettre les parties en conflit à une médiation sous l'égide de la CACI (médiation judiciaire) ;
- Lorsqu'un tribunal arbitral, renvoie les parties à la médiation conformément à une clause d'arbitrage assortie d'une médiation préalable non exécutée.



CHAPITRE II : INTRODUCTION DE LA PROCEDURE

Article 3 : Demande de médiation

Le Secrétariat Général de la CACI est saisi, à la demande des parties ou de l'une d'elles, d'une demande de médiation en autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses, de médiateurs, plus un exemplaire pour le Secrétariat Général de la CACI.

La demande de médiation doit indiquer succinctement :

- ❖ l'objet et les moyens de sa demande,
- ❖ l'évaluation chiffrée de celle-ci,
- ❖ Les noms et adresses des parties et en indiquant s'il est souhaité que le médiateur soit désigné par les parties après concertation et le cas échéant le nom du médiateur proposé.

Article 4 : Notification de la demande

Lorsque le Secrétariat Général de la CACI est saisi par une partie selon les conditions mentionnées à l'article 2 du présent règlement de médiation, il notifie aussitôt la demande à l'autre partie et l'informe de la mise en œuvre de la médiation.

Il lui transmet le présent règlement et lui impartit, à compter de la notification de la demande de médiation, un délai de dix (10) jours ouvrés pour faire part de ses observations.

Article 5 : Réponse à la demande de médiation

En cas d'acceptation de l'autre partie, le Secrétariat Général de la CACI informe la partie initiatrice de la procédure et invite dans les plus brefs délais, les parties à une réunion en vue de la désignation du médiateur.

En cas de refus explicite de la proposition de médiation ou en l'absence de réponse à l'expiration du délai prévu à l'article 3 ci-dessus, le Secrétariat Général en informe la partie qui l'a saisi. Il clôt le dossier et procède à la radiation de la procédure.

Les frais d'ouverture de dossier versés lui restent acquis.

CHAPITRE III : PROCEDURE DE MEDIATION

Article 6 : Nombre et Désignation des médiateurs

Les parties choisissent le ou les médiateurs d'un commun accord.

Dès l'accord des parties sur la médiation, le Secrétaire Général de la CACI invite dans les plus brefs délais les parties à une réunion, à l'expiration du délai fixé à l'article 3 ci-dessus, en vue de la désignation du ou des médiateurs.

Celles-ci choisissent le médiateur sur le répertoire des médiateurs de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI).

A défaut d'un accord dans les sept (07) jours ouvrés qui suivent la réunion en vue de la désignation du médiateur, le Centre désigne le ou les médiateur(s).

Article 7 : Principes directeurs et conduite de la médiation

Le médiateur exerce sa mission dans le respect des règles légales et du code de déontologie des médiateurs de la CACI.



Le médiateur doit adhérer aux principes garantissant le respect de la volonté des parties, l'intégrité morale, la disponibilité, l'indépendance et l'impartialité du médiateur, la confidentialité et l'efficacité du processus de médiation. Le médiateur s'assure que la solution envisagée reflète la volonté des parties dans le respect des règles d'ordre public.

Article 8 : Statut du médiateur

Avant son entrée en fonction, le médiateur signe, une déclaration écrite d'indépendance et d'acceptation, aux termes de laquelle il n'existe pas selon lui, de circonstances de nature à affecter cette indépendance.

Dans la même déclaration, il accepte sa mission et confirme sa disponibilité.

Si cette déclaration, communiquée aux parties, est contestée par l'une d'elles, le Centre procède à une nouvelle nomination de médiateur.

Si, au cours du processus de médiation, le médiateur constate l'existence d'un élément de nature à mettre en cause son indépendance et/ ou son impartialité, il en informe immédiatement par écrit les parties par le canal du Secrétariat Général. Sur accord écrit des parties, il poursuit sa mission.

Dans le cas contraire, il suspend la procédure. Le Centre procède au remplacement de celui-ci.

Article 9 : Remplacement du médiateur

Il y a lieu à remplacement d'un médiateur en cas de décès, de départ dûment accepté, d'empêchement, de démission ou de demande de toutes les parties.

Il y a également lieu à remplacement d'un médiateur à l'initiative du Centre, lorsque celui-ci constate que le médiateur est empêché pour une raison de droit ou de fait d'accomplir sa mission, ou qu'il ne remplit pas ses fonctions conformément au présent règlement ou dans les délais impartis.

Dans ce cas, le Secrétariat Général invite le médiateur et les parties à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de cinq (05) jours ouvrés. Le Secrétariat général se prononce dans un délai de sept jours (07) ouvrés à compter de la réception desdites observations.

Il est procédé alors à la désignation d'un nouveau médiateur conformément à l'article 6 ci-dessus.

Article 10 : Exécution de la mission

Le médiateur est maître de l'exécution de sa mission.

Il accomplit sa mission avec diligence et accorde, dans la conduite de la médiation, un traitement équitable aux parties et, ce faisant, prend en compte les circonstances de l'affaire.

Il n'impose pas aux parties une solution au différend toutefois, il peut, à tout stade de la médiation, en fonction des demandes des parties et des techniques qu'il estime les plus appropriées au vu des circonstances du différend, faire des propositions en vue du règlement du litige

Après consultation des parties, le médiateur peut inviter celles-ci à désigner un expert en vue de recueillir un avis technique.

**Article 11 : Echanges entre le médiateur et les parties**

Il impartit aux parties un délai pour faire valoir leurs arguments. S'il l'estime utile, il peut entendre les parties séparément, après avoir reçu leur accord de principe. Dans ce cas, il veille à assurer un équilibre de traitement entre toutes les parties et à faire respecter la confidentialité du processus.

Lorsque le médiateur reçoit d'une partie des informations concernant le différend, il peut en révéler la teneur à toute autre partie à la médiation. Toutefois, lorsqu'une partie donne au médiateur une information sous la condition expresse ou verbale quelle demeure confidentielle, celle-ci ne doit être révélée à aucune autre partie à la médiation.

Il fixe en accord avec les parties le lieu de la médiation.

Les parties, si elles le jugent utile, peuvent se faire assister par un conseil de leur choix.

Article 12 : La durée de la médiation

La durée de la médiation ne doit pas excéder trois mois à compter de la date de nomination du médiateur.

Ce délai ne peut être prolongé par le Secrétariat Général que sur demande motivée du médiateur avec l'accord des parties sans toutefois excéder quatre (04) mois

Article 13 : Confidentialité de la procédure

La médiation a un caractère confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de respecter, sauf convention contraire des parties, ou que leur divulgation soit exigée par la loi ou rendu nécessaire pour la mise en œuvre ou l'exécution de l'accord issu de la médiation.

CHAPITRE IV : L'ACCORD ET LA FIN DE LA MEDIATION**Article 14 : Document final**

Lorsque la médiation aboutit à un accord entre les parties, celui-ci fait l'objet d'un écrit rédigé par les parties ou par le médiateur à leur demande. Cet écrit est signé par les parties et, si celles-ci en font la demande, par le médiateur. Ce document qui prend le nom de protocole d'accord, contient les engagements précis pris par chacune des parties.

Les parties sont liées définitivement par l'accord de médiation qui ne peut en aucune façon être remis en cause. L'accord est obligatoire et demeure confidentiel sauf si sa mise en œuvre ou son application impose sa révélation. L'accord issu de la médiation est susceptible d'exécution forcée.

A la requête conjointe des parties, l'accord de médiation peut être déposé au rang des minutes d'un notaire avec reconnaissance d'écritures et des signatures. Le notaire en délivre, à la requête de la partie intéressée, une grosse ou une copie exécutoire.

A la requête conjointe des parties ou, à défaut, à la requête de la partie la plus diligente, l'accord de médiation peut également être soumis à homologation ou à l'exéquatur de la juridiction compétente. Le juge statue par ordonnance. Il ne peut modifier les termes de l'accord issu de la médiation.

La juridiction compétente se borne à vérifier l'authenticité de l'accord de médiation et fait droit à la demande dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à compter du dépôt de la demande.

Toutefois, l'homologation ou l'exéquatur peut être refusé si l'accord de médiation est contraire à l'ordre public.

L'accord de médiation est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un exemplaire pour le Secrétariat Général.

Si la médiation n'aboutit pas à un accord entre les parties, le médiateur consigne cette absence d'accord dans un procès-verbal d'échec de la médiation. Ledit procès-verbal n'est pas motivé.

Article 15 : Fin de la procédure

La mission de médiation prend fin :

- par la signature par les parties et du médiateur si les parties en font la demande d'un accord de médiation ;
- par la signature du médiateur d'un procès-verbal d'échec de la médiation ;
- à l'expiration du délai de la procédure, sauf accord de prolongation du délai par les parties, en accord avec le médiateur ;
- à l'initiative du médiateur s'il lui apparaît que les conditions pour exercer sa mission ne sont plus réunies ;
- à l'initiative de l'une ou des parties, par déclaration écrite, qui refuse de poursuivre la procédure. Dans ce cas, ce refus est notifié par écrit au secrétaire général et au médiateur ;
- Si une des parties, quoique régulièrement convoquée ne se présente pas, la médiation prend fin par la notification écrite par le médiateur de ce fait au Secrétariat Général de la CACI.

La partie qui entend se prévaloir de la fin de la médiation est tenue d'en apporter la preuve ; elle peut le faire par tout moyen.

Article 16 : Les frais de la médiation et honoraires du médiateur

16.1 - Les frais de la médiation comprennent :

- a) Les frais d'ouverture du dossier ;
- b) Les frais administratifs ;
- c) Les honoraires du médiateur et les frais de fonctionnement de la procédure de médiation le cas échéant.

Les frais de fonctionnement de la procédure concernent :

- La location des salles pour la tenue des rencontres ;
- Le secrétariat des rencontres ;
- Les transports sur le lieu ;
- Les honoraires d'expert désigné par le médiateur



- Les frais de transport et de séjour du médiateur.

Les frais administratifs de la CACI et les honoraires du médiateur sont fixés en fonction du barème des frais annexé au présent règlement, sur la base du montant de l'intérêt du litige.

Si l'intérêt du litige ne peut pas être déterminé en numéraire, ces frais sont fixés forfaitairement par le Secrétariat Général de la CACI.

Le médiateur ne peut en aucun cas directement transiger sur le montant de ses honoraires avec les parties sous peine de radiation du répertoire de la CACI.

En cours de procédure et avant la rédaction du document final, le Secrétariat général établit l'état des frais de procédure et le notifie par écrit aux parties.

16.2- Les honoraires du médiateur sont supportés par les parties, à parts égales. Si une partie n'a pas versé dans le délai prescrit la part qui lui incombe, l'autre partie peut verser à sa place cette seconde moitié de provision. A défaut d'un tel versement, la procédure est suspendue et après 01 mois radiée du rôle de la CACI. La suspension et la radiation suspendent le délai de procédure. Les sommes déjà versées ne peuvent donner lieu à remboursement, sauf lorsqu'il s'agit du refus de versement de la provision initiale.

Néanmoins les parties demeurent libres de prévoir une répartition différente dans le cadre de la médiation.

Toutefois, le versement ultérieur de la provision par la partie défaillante ou l'autre partie, entraîne la remise de l'affaire au rôle. Il appartient aux parties en accord avec le Secrétariat Général de la CACI de déterminer les conditions de cette remise au rôle.

Le texte définitif est soumis à la signature des parties et du médiateur qui le notifie aux différentes parties après que toutes les provisions auront été payées.

Article 17 : Interdictions

Le médiateur ne peut pas être désigné en tant qu'arbitre, ni intervenir à quelque titre que ce soit (expert, représentant ou conseil d'une partie), dans une procédure judiciaire ou arbitrale relative au litige ayant fait l'objet de la procédure de médiation, sauf à la demande écrite de toutes les parties. Les parties ne peuvent le citer comme témoin dans une telle procédure sauf accord entre elles.

Les parties s'interdisent dans une procédure judiciaire ou arbitrale de faire état :

- des vues exprimées ou des suggestions faites dans le cadre d'une solution amiable ;
- des propositions du médiateur ;

Les parties s'engagent à ne pas faire état comme élément de preuve, dans une procédure arbitrale ou judiciaire :

- des vues exprimées ou des suggestions faites dans le cadre d'une solution amiable ;
- des propositions présentées par le médiateur ;
- du fait que l'une d'entre elles ait indiqué qu'elle était prête à accepter une proposition d'accord présentée par le médiateur.



CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : Médiation précédant un arbitrage

Dans l'hypothèse où les parties ont également convenu de recourir à l'arbitrage dans le cadre du règlement d'arbitrage de la CACI, il appartient le cas échéant, à toute partie intéressée, de mettre en œuvre la procédure d'arbitrage, dès lors que la médiation aura pris fin pour l'une des raisons évoquées à l'article 11 ci-dessus.

Article 19 : Interprétation du présent règlement

Toute interprétation du présent règlement est de la compétence exclusive du secrétariat général.

Article 20 : Entrée en vigueur

Le présent règlement a été adopté par le Conseil d'Administration en sa réunion du **17 décembre 2018** et entre en vigueur à compter de cette date

REGLEMENT D'EXPERTISE

Article 1 : Objet

La procédure d'expertise proposée par la CACI est ouverte aux parties à un contrat *qui recherchent* la solution à un litige d'ordre technique, contractuel ou financier et qui désirent être éclairées, par un expert, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale dans tous les domaines sur la valeur de leurs arguments ou prétentions respectives.

L'expertise est mise en œuvre à la demande de l'une des parties lorsqu'elles en sont convenues aux termes de leur contrat.

Elle est également mise en œuvre à la demande des parties lorsqu'elles en conviennent à la naissance du litige.

L'expertise peut être aussi mise en œuvre lorsqu'elle est ordonnée par un tribunal arbitral, un médiateur ou un comité de « mini-trial », saisi d'un litige entre les parties,

Toute expertise conduite sous l'égide de la CACI emporte adhésion des parties au présent règlement.

Article 2 : Demande d'expertise

La partie qui prend l'initiative de recourir à l'expertise communique une demande d'expertise au secrétariat général de la CACI. Cette demande doit contenir les indications suivantes :

- ❖ les noms, prénoms, qualités et adresses complètes des parties ;
- ❖ la copie des dispositions contractuelles sur lesquelles se fonde la demande d'expertise. A défaut de convention, la fourniture de tout document ou pièce de nature à établir que le litige est soumis au présent règlement ;
- ❖ l'exposé succinct de l'objet du problème technique.

La date de réception de la demande constitue la date d'introduction de la procédure d'expertise.

Article 3 : Enregistrement de la demande

- 3.1- Dès réception de la demande d'expertise, le secrétariat de la CACI la notifie à la partie adverse sauf s'il s'agit d'une demande conjointe.
- 3.2 -La procédure commence à compter de la date à laquelle le dossier est remis à l'expert désigné.

**Article 4 : Réponse à la demande d'expertise**

- 4.1 Le défendeur dispose d'un délai de 5 jours à compter de la notification de la demande pour y répondre. Le secrétariat général de la CACI désigne l'expert en fonction de la nature du litige.
- 4.2 Dans le cas où le recours au présent règlement n'aurait pas été expressément convenu entre les parties, la réponse positive du défendeur à la demande d'expertise constitue un accord du défendeur à la mise en œuvre du présent règlement. Le secrétariat général désigne alors l'expert comme ci-dessus. Si par contre le défendeur ne répond pas à l'expiration du délai de 5 jours, le secrétariat général notifie le refus au demandeur et procède au classement du dossier.

Article 5 : Expertise ordonnée par un tribunal ou un médiateur

- 5.1 Lorsque l'expertise est ordonnée par un tribunal arbitral sous l'égide de la CACI, la décision est adressée directement par le tribunal arbitral au secrétariat général de la CACI et aux parties en litige. Cette décision doit mentionner le nom de l'expert désigné, le contenu de sa mission et la répartition des frais d'expertise entre les parties.
- 5.2 La décision d'expertise, qui s'impose aux parties, est enregistrée par le secrétariat général de la CACI dès le paiement des frais de l'expertise par les parties.
- 5.3 En cas de refus par les parties, le tribunal arbitral en est avisé par le secrétariat général. La procédure d'arbitrage reprend son cours.
- 5.4 Si le refus provient d'une seule partie, la procédure d'expertise est réputée engagée, si l'autre partie paye les frais d'expertise. Dans ce cas, le rapport d'expertise s'impose à l'autre partie.

Article 6 : Désignation de l'expert

- 6.1 Au cas où les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'expert, le secrétariat général désigne un expert sur la liste des experts de la CACI en fonction de la nature du problème technique telle qu'elle ressort des prétentions des parties.
- 6.2 Si les circonstances ou la nature du problème technique le commandent, le secrétariat peut désigner l'expert en dehors de la liste de la Cour.

Article 7 : L'indépendance et l'impartialité de l'expert

- 7.1 L'expert doit être impartial et indépendant des parties. Avant sa prise de fonction, il signe une déclaration dans laquelle il s'engage à se conformer au présent règlement et à accomplir sa mission en toute indépendance à l'égard des parties.
- 7.2 L'expert mentionne dans cette déclaration toutes les circonstances qui seraient de nature à faire douter les parties de son impartialité ou de son indépendance. Dans ce cas, sa nomination n'est maintenue qu'avec l'accord des parties.

**Article 8 : Récusation, démission et responsabilité**

- 8.1 Tout expert désigné peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à faire douter les parties de son impartialité ou de son indépendance.
- 8.2 Toute partie qui veut récuser un expert doit notifier la demande au secrétariat général de la CACI dans les 5 (cinq) jours suivant la date à laquelle la nomination de cet expert lui a été notifiée ou dans les 5 (cinq) jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des faits qui seraient de nature à faire douter de son impartialité ou de son indépendance.
- 8.3 La demande de récusation est notifiée à la partie adverse et à l'expert concerné qui disposent d'un délai de 5 (cinq) jours à compter de la date de réception de la requête pour faire parvenir leurs réponses et observations au secrétariat général de la CACI.
- 8.4 La demande de récusation est transmise au comité technique qui statue dans un délai maximum de 10 (dix) jours, à compter de sa saisine.
- 8.5 En cas de démission de l'expert, il est pourvu à son remplacement conformément au présent règlement.
- 8.5 L'expert sauf en cas de récusation, démission ou révocation est tenu de mener sa mission à son terme faute de quoi sa responsabilité peut être engagée conformément à la législation en vigueur

Article 9 : Remplacement d'un expert

- 9.1 En cas de décès, de démission ou de récusation d'un expert pendant la procédure d'expertise ou en cas d'impossibilité de droit ou de fait d'un expert de remplir sa mission, il est procédé à son remplacement dans des conditions identiques à celles de sa nomination.
- 9.2 Si les opérations d'expertise ont déjà commencé, l'expert nommé en remplacement pourra utiliser l'ensemble des documents et informations préalablement recueillis par l'expert précédent et se fonder, le cas échéant sur les travaux déjà effectués par ce dernier.
- 9.3 L'expert peut être révoqué d'un commun accord par les parties. Elles en informent immédiatement le secrétariat général qui fait procéder au remplacement de l'expert dans les conditions prévues à l'article 6
- 9.4 L'expert peut être remplacé s'il ne respecte pas le présent règlement ou le code de conduite des experts.

**Article 10 : Mission de l'expert**

- 10.1 L'expert conduit l'expertise avec diligence, en toute loyauté, indépendance et impartialité ; il est tenu au strict respect du principe du contradictoire
- 10.2 Il est maître de l'exécution de sa mission. Il peut effectuer, contradictoirement, toute recherche susceptible de l'éclairer et procéder aux constatations sollicitées, dans les limites fixées par la demande d'expertise.
- 10.3 L'expert peut également être habilité par accord des parties ou décision du tribunal à recommander les mesures qui lui semblent appropriées pour la réalisation de l'objet du contrat ou la sauvegarde des droits et choses.
- 10.4 Les parties doivent produire à l'expert tous les éléments, documents et informations susceptibles de l'aider dans l'exécution de sa mission. Ces éléments communiqués par les parties à l'expert ne pourront être utilisés par ce dernier que pour les besoins de l'expertise.
- 10.5 Le délai de la mission de l'expert est fixé, selon le cas, par les parties ou par le tribunal arbitral.
- 10.6 Tout expert est tenu de préserver la confidentialité de tout renseignement ou document dont il aura eu connaissance dans le cadre de sa mission.

Article 11 : Notification du rapport de l'expert

- 11.1 La mission de l'expert prend fin par un rapport qu'il doit communiquer au secrétariat général de la CACI en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, d'arbitres, de membres du comité de « mini-trial », ainsi que de membres du comité technique plus un pour le Secrétariat Général de la CACI.
- 11.2 Le Secrétariat Général de la CACI notifie le rapport à chacune des parties et, soit au tribunal arbitral, au médiateur, au comité de « mini-trial », ainsi qu'au comité technique le cas échéant
- 11.3 Les recommandations techniques de l'expert s'imposent aux parties si elles en ont expressément convenu

Article 12 : Frais et honoraires de l'expert

- 12.1 Les frais et honoraires d'expertise sont fixés selon le barème en vigueur.
- 12.2 Toute demande d'expertise doit être accompagnée du paiement de la provision forfaitaire au titre des frais administratifs. Cette somme reste définitivement acquise à la CACI.
- 12.3 Après transmission du dossier à l'expert, et sur avis de ce dernier le comité technique fixe, compte tenu de la nature et de la complexité du problème technique, la somme qui devra être versée à parts égales par chacune des

parties. Ces frais sont repartis par moitié entre les parties sauf décision contraire de leur part.

Article 13

Le présent règlement a été adopté par le Conseil d'Administration en sa réunion du 19 juillet 2012 et entre en vigueur à compter de cette date.



CODE DE CONDUITE DES ARBITRES, MEDiateURS ET EXPERTS

Article 1

Nul ne peut être arbitre, médiateur ou expert sous l'égide de la CACI s'il n'a subi une formation de base dispensée par la CACI et n'est régulièrement inscrit dans le répertoire de la CACI.

Toutefois, il peut être procédé, soit à la demande des parties, soit en raison de la nature de l'affaire, de sa complexité ou de sa spécificité, à une désignation en dehors du répertoire de la CACI.

La personne ainsi désignée, devra alors se soumettre à une formation accélérée sur les procédures ainsi que sur les règles de fonctionnement de la CACI, dispensée par le Secrétariat Général.

Article 2

Lorsqu'il est désigné, l'arbitre, le médiateur ou l'expert, doit, dans la fiche d'acceptation ou dans tout autre document qui l'accompagne, révéler tout fait qui pourrait soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.

Il s'engage à faire connaître pendant tout le cours de sa mission, les circonstances qui, aux yeux des parties seraient de nature à affecter son indépendance, sa neutralité ou son impartialité.

Article 3

L'arbitre, le médiateur, conciliateur ou l'expert doit être convaincu qu'il est qualifié pour assumer la responsabilité d'un mandat et le mener à terme de façon professionnelle.

Article 4

L'arbitre, le médiateur ou l'expert est astreint à suivre la formation initiale et les programmes de formation continue dispensés par la CACI.

Article 5

L'arbitre, le médiateur ou l'expert doit faire preuve d'une conscience professionnelle élevée.

Il doit s'astreindre à la ponctualité dans la conduite de sa mission, au respect des horaires fixés pour les audiences, convocations et auditions.

Article 6

L'arbitre, le médiateur ou l'expert remplit sa mission dans le seul intérêt des parties.

**Article 7**

L'arbitre, le médiateur ou l'expert doit maintenir l'intégrité et l'équité des procédures d'arbitrage, de médiation et d'expertise.

A cet effet, il doit :

- ❖ s'acquitter de ses fonctions sans favoritisme, ni manifestation de préjugé effectif ou apparent ;
- ❖ éviter que ses relations familiales, sociales, professionnelles ou autres, n'influencent la conduite des dossiers dont il a la charge ;
- ❖ éviter scrupuleusement de fonder ses décisions sur des informations reçues en dehors du dossier et des débats.

Article 8

L'arbitre, le médiateur ou l'expert doit exercer ses fonctions dans le respect de l'égalité de traitement entre les parties et du principe de la contradiction.

Il doit mener les débats dans le respect des droits des parties, en faisant preuve d'indépendance et de d'impartialité.

Article 9

L'arbitre, le médiateur ou l'expert doit, en communiquant avec les parties, éviter l'inconvenance ou l'apparence d'inconvenance.

Il doit faire preuve et de disponibilité à leur égard.

Il doit s'abstenir dans ses sentences, de faire des observations injurieuses ou des allusions désobligeantes à l'égard des parties.

Article 10

L'arbitre, le médiateur ou l'expert ne peut directement transiger directement sur le montant de ses honoraires avec les parties.

Article 11

L'arbitre, le médiateur ou l'expert doit s'abstenir de solliciter ou d'accepter une rétribution en espèces ou en nature, en rémunération d'un acte de sa fonction déjà accompli ou à accomplir.

L'arbitre, le médiateur ou l'expert doit s'abstenir de solliciter ou de recevoir des dons, legs, faveurs de quelque nature que ce ne soit de personnes engagées dans une procédure, ou intéressées de quelque façon que ce soit à ladite procédure.

Article 12

Le respect de la confidentialité s'impose à l'arbitre, au médiateur, et à l'expert. Il ne peut évoquer les procédures auprès de quiconque ni être appelé comme témoin ou en interprétation de l'accord conclu.



Le caractère confidentiel de ces informations est permanent et l'intéressé ne peut en être relevé, sous réserve des cas où la divulgation d'informations résulte d'une obligation légale.

Article 13

En cas d'entretien séparé avec une partie ou son conseil, le médiateur, n'en communique rien sans l'accord précis et explicite de celui-ci.

Article 14

L'arbitre, le médiateur ou l'expert est tenu de mener à terme sa mission faute de quoi sa responsabilité peut être recherchée.

Article 15

L'arbitre, le médiateur ou l'expert étant des professionnels indépendants, la CACI n'est pas responsable des erreurs ou omissions contenues dans leurs actes.

Article 16

L'arbitre, le médiateur ou l'expert ne doit pas agir d'une façon qui puisse être considérée comme inconvenante pour un membre de la CACI.

Article 17

En cas de violation d'une ou de plusieurs dispositions du présent code de conduite, l'arbitre, le médiateur ou l'expert est rappelé à l'ordre par le secrétaire général de la CACI.

En cas de récidive, le Secrétaire Général saisit le comité des arbitres et des experts qui propose au conseil d'administration une sanction à l'encontre du fautif.

Article 18

Les sanctions encourues sont :

- ❖ Le blâme
- ❖ La suspension temporaire d'exercer sous l'égide de la CACI
- ❖ La radiation du répertoire des arbitres, médiateurs, conciliateurs et experts de la CACI.

Article 19

Le présent règlement a été adopté par le Conseil d'administration en sa réunion du **23 janvier 2019** et entre en vigueur à compter de cette date.



**BAREME DES FRAIS
ADMINISTRATIFS ET HONORAIRES
ACTUELLEMENT EN VIGUEUR (en
F CFA)**

I - REQUETE EN ARBITRAGE

1.1. Frais administratifs

☐ ***Demandes ordinaires***

INTERET DU LITIGE (F C FA)	MONTANT DES FRAIS	
	MINIMUM	MAXIMUM
Jusqu'à 20 Millions	300.000	600.000
De 20.001.000 à 50 Millions	600.000	1.000.000
De 50.001.000 à 100.000.000	1.000.000	2.000.000
De 100.001.000 à 250 Millions	1.500.000	3.000.000
De 250.001.000 à 500.000.000	3.000.000	5.000.000
De 500.001.000 à 750.000.000	4.000.000	7.000.000
De 750.001.000 à 1 Milliard	5.000.000	10.000.000
Plus de 1 Milliard	1,5 %	

- Droit d'ouverture du dossier : 200.000 francs CFA à la charge exclusive de la partie demanderesse

☐ ***Demandes particulières***

LIBELLE	MONTANT DES FRAIS
Récusation	500.000
Mesures conservatoires et provisoires	400.000
Tierce opposition et révision	600.000

NB. Il n'est pas perçu de droit d'ouverture du dossier

1.2. Honoraires des arbitres

☐ ***Demandes ordinaires***

INTERET DU LITIGE (F C FA)	ARBITRE UNIQUE	TROIS ARBITRES	
Jusqu'à 20 Millions	2.000.000		3.500.000
De 20.000.001 à 50.000.000	3.000.000		5.500.000
De 50.000.001 à 100 Millions	4.000.000		9.000.000
De 100.000.001 à 500 Millions	5.000.000		14.000.000
De 500.000.001 à 1 Milliard	7.000.000		17.000.000
De 1 Milliard 1 francs à 5 Milliards	10.000.000		21.000.000
De 5 Milliards 1 francs à 10 Milliards	15.000.000		31.500.000
Plus de 10 Milliards	20.000.000		42.000.000



En ce qui concerne le Tribunal arbitral composé de 3 arbitres, la répartition interne est de 2/7 pour chaque co-arbitre et 3/7 pour le Président du Tribunal arbitral, sauf volonté contraire des arbitres.

□ **Demandes particulières**

Procédure de référé arbitral (Mesures conservatoires et provisoires)	Forfait : 1.500.000
Tierce opposition et révision	Application du barème de demandes ordinaires

II - **REQUETE EN MEDIATION**

2.1. **Frais administratifs**

➔ **Demandes ordinaires**

Intérêt du litige	Montant des frais	
	Minimum	Maximum
- Jusqu'à 10 millions	100.000	200.000
- De 10.001.000 à 100 millions	200.000	300.000
- De 100.001.000 à 500 millions	300.000	350.000
- De 500.001.000 millions à 1 milliard	350.000	400.000
- Plus d'un milliard	Forfait de 3.000.000	

Droit d'ouverture du dossier : 50.000 francs CFA

➔ **Demandes particulières : requêtes relatives aux conflits individuels du travail**

- Montant des frais administratifs : forfait de 500.000 F CFA

2.2. **Honoraires des médiateurs**

Intérêt du litige	Montant des Honoraires
- Jusqu'à 10 millions	500.000
- De 10.001.000 à 50 millions	700.000
- De 50.001.000 à 100 millions	1.000.000
- De 100.001.000 à 500 millions	1.500.000
- De 500.001.000 à 1 milliard	2.000.000
- Plus d'un milliard	2.500.000



III – EXPERTISE

3.1. Frais administratifs

- ☐ *Expertise dans le cadre d'une procédure d'arbitrage*

NB/ Il n'est pas perçu de frais administratifs

- ☐ *Expertises-en dehors d'une procédure d'arbitrage ou de médiation*

Intérêt du litige	Montant des frais
- Jusqu'à 10 millions	200.000
- De 10.001.000 à 100 millions	400.000
- De 100.001.000 à 500 millions	600.000
- De 500.001.000 millions à 1 milliard	1.000.000
- Plus d'un milliard	Forfait de 2.000.000

- 4.2. Honoraires des Experts Forfait : 200.000 francs CFA/jour